

감사결과 처분요구서

－ 원전본부 특수경비원관련 민원 건 조사 －

2017. 11.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 중점	1
3. 감사기간 및 인원	1
II. 감사결과 처분요구	2
1. 특수경비용역 업무처리(고용승계 결정 등) 부적정	3
2. 특수경비용역 업무처리(고용승계 검토 및 용역관리 등) 부적정 ..	14
3. 특수경비 용역시방서 개정 필요	24

I . 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

2017. 4. 12. 경 A 본부 특수경비원 중 3명이 관계법령에 명시되어 있는 자격기준에 미달됨에도 단봉(삼단봉)을 지급받아 경계근무를 하고 있다는 등의 제보사항이 대검찰청에서 이첩됨에 따라, 사실관계를 확인하고 관련규정 위반여부를 조사하여 필요 시 이에 상응하는 조치를 취하기 위하여 본 감사를 실시하였다.

2. 감사 중점

따라서 이번 감사는 관계법령 등에 따른 특수경비원 자격기준 만족 여부, 특수경비원 채용(고용승계) 과정의 적정성과 단봉(삼단봉)을 소지하고 특수경비근무를 수행해도 되는 지 여부를 확인하는 데 중점을 두었다.

3. 감사기간 및 인원

이번 감사는 2017. 5. 22.부터 같은 해 6. 16.까지 감사실 검사역 2명을 투입하여 사실관계 확인 및 관련규정 위반 여부 등에 대해 조사를 실시하고, 내부검토를 거쳐 2017. 11. 14. 상임감사위원의 결재로 감사 결과를 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구 분	제 목	처분요구 종 류	금 액 [천 원] (인원)
1	B 발전소	감 찰	특수경비용역 업무처리(고용 승계 결정 등) 부적정	징 계	(1)
2	A 본부	감 찰	특수경비용역 업무처리(고용 승계 검토 및 용역관리 등) 부적정	징 계	(2)
3	보안정보처	감 찰	특수경비 용역시방서 개정 필요	통 보	

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 특수경비용역 업무처리(고용승계 결정 등) 부적정
관 계 부 서 B 발전소
징계 대상자 甲
징 계 종 류 견 책
징 계 사 유

B 발전소 甲은 2015. 12. 9.부터 2017. 4. 27.까지 A 본부에 근무하면서 대외협력 업무(◆팀 업무 포함)를 담당하였다.

A 본부 ◆팀에서는 2017. 1. 24. ‘2017년 A 본부 특수경비용역 계약 기본계획 보고’를 본사 주관부서인 비상계획실의 승인을 받고, 2017. 1. 26. 조달처에 계약을 의뢰하여 2017. 3. 27. 용역계약 사후관리업무를 위임받았다.

그리고, 2017. 3. 31. 용역계약업체인 C의 특수경비원 근무인원 139명에 대해 「경비업법 시행규칙」 제9조 제1항에 따라 C에서 ‘특수경비원 배치신고 건’ 공문을 작성하여 경주경찰서 생활안전계에 배치신고를 하고, 2017. 4. 1. 00:00부터 근무에 투입하게 하였다.

가. 고용승계 결정 부적정

「경비업법」 제16조의 2(경비원의 장비 등) 제1항을 보면 경비원이 휴대할 수 있는 장비의 종류는 경적·단봉·분사기 등 행정자치부령으로 정하되, 근무 중에만 이를 휴대할 수 있도록 되어 있고, 제2항을 보면 경비업자가 경비원으로 하여금 분사기를 휴대하여 직무를 수행하게 하는 경우에는 「총검단속법」에 따라 미리 분사기의 소지허가를 받도록 되어 있다.

또한, 특수경비용역관련 주관 부서인 보안정보처 비상계획실에서는 「경비용역 운영지침」(2016. 11. 22. 4차 개정)에 따라 특수경비용역을 총괄하고 있으며, 각 사업소에서 특수경비용역 계약서 작성 시 동 지침 별표2와 별표3의 ‘용역 계약 특수조건 표준(안)’과 ‘용역 시방서 표준(안)’을 반영토록 하고 있고, 2017년 A 본부 특수경비용역에서도 위 표준(안)을 반영하였다.

그리고, 특수경비 용역시방서 제5조를 보면 용역업체가 경비원에게 「경비업법 시행규칙」 제20조에 의거한 장구(경봉¹⁾, 반도, 가스총²⁾ 등)를 적기에 지급하여 장구를 착용하고 업무를 수행하도록 명시하고 있다.

이에, A 본부를 비롯한 5개 원전본부에서는 계약상대자의 비용으로 분사기를 확보하도록 하고, 계약상대자가 「경비업법」 제16조의 2에 의거 「총검단속법」 제12조에 따라 가스분사기 소지허가를 득한 후 근무에 투입되는 특수경비원들에게 가스분사기를 지급하여 경비업무를 수행하게 하고 있다.

1) 용역시방서에는 경봉으로 명시되어 있으나, 경비업법시행규칙에는 단봉으로 명시됨. A 본부 특수경비용역업체 C에서는 특수경비원에게 가스분사기만 지급, 단봉 미지급.

2) 「총검단속법 시행령」 제3조(총포)에 따르면 ‘가스총’은 ‘총’으로 분류, 주관부서에 확인한 결과 ‘분사기’를 의미함.

따라서, A 본부에서는 2017년 A 본부 특수경비용역 사후관리 업무를 하면서 용역 업체인 C가 기존업체에서 특수경비원을 고용승계하거나 신규로 채용할 때에는 특수 경비 용역시방서 제5조에 따라 경비원에게 지급되는 가스분사기를 소지하고 근무가 가능한 자에 한하여 고용승계 하도록 하여야 한다.

그런데, A 본부 특수경비원 중 아래의 3명은 폭행으로 벌금형을 선고 받아 「경비업법」에 따른 특수경비원의 결격사유에 해당하지는 않으나, 「총검단속법」에 따라 (가스)분사기를 소지하거나 취급하여서는 아니 된다.

성 명	해당사유	발생	해제
가	폭행	2012. 8.	2017. 8.
나	폭행(벌금 100만 원)	2016. 11.	2021. 11.
다	폭행(벌금 100만 원)	2016. 11.	2021. 11.

그런데도, 위 사람은 기존업체인 D에 소속된 특수경비원 중 가스분사기 소지 결격자 3명에 대하여 용역시방서 제8조 제2항의 단서조항을 적용하여 고용승계 하도록 결정하였다.

2017년 A 본부 특수경비 용역시방서

제8조(경비근무자의 채용, 시정요구) ② 계약상대자는 본 용역계약에 의해 채용할 경비근무자를 다음의 자격기준에 의거 선발 배치함을 원칙으로 하며, 배치 전 자격 구비 증명서류를 발주자에게 제출하여야 한다. 단, 각각의 자격기준에도 불구하고 해당 업무수행에 지장이 없다고 판단되는 자를 선발 배치하고자 할 경우 발주자와 사전 협의 및 확인을 받아야 한다.

1. 공통사항

아. 특수경비원 : 총검단속법 제13조(총포·도검·화약류·분사기·전자총격기·석궁 소지자의 결격사유 등)에 해당하지 않는 자

비록, 단서조항에 따라 가스분사기 소지 결격자의 경우에도 특수경비원 채용이 가능하다고 할 수 있으나, 특수경비용역 총괄부서인 비상계획실에서는 「총검단속법」에 따른 가스분사기 소지 결격자가 분사기를 소지하게 되면 법률위반이 되고, 단봉(삼단봉)을 소지하고 근무할 경우 경비 취약요인이 될 수 있어 용역시방서 단서조항을 적용할 수 없다는 입장이고,

원전 본부 특수경비원은 국가보안시설 경비업무를 원활하게 수행하기 위해 근무 중 가스분사기를 소지 및 취급하여야 함에 따라, 굳이 「총검단속법」에 따라 가스분사기 소지가 불가능한 자를 용역업체에서 특수경비원으로 채용하도록 하는 것은 타당하지 않다.

그럼에도 불구하고, 위 사람은 해당업무 수행에 지장이 없다고 판단하여 가스분사기 소지가 불가능한 3명에 대하여 2017. 3. 31. 고용승계를 결정하고, 2017. 4. 4. 내부 검토서에 결재를 하였다.

그런데, 「경비용역 운용지침」 제9조(도급의 적정 운영을 위한 용역관리)에 따르면, 우리 회사는 협력회사의 노무관리 독립성 보장을 위해 협력회사의 인사결정권을 보장하여야 한다고 명시되어 있다.

그리고, A 본부 특수경비 용역업체인 C가 ① 2017. 4월 경 E 본부 특수경비용역 업체 변경 과정에서 ‘음주’로 인해 가스분사기 소지가 불가능한 라에 대하여 차기 계약(계약 상대자:F) 시 고용승계가 안된다고 주지시킨 사실, ② 2017. 3. 31. 17:55 C에서는 가스분사기 소지 결격자에 대해 계약제외자로 명시한 공문을 이메일로 A 본부에 송부한 사실, ③ 경비업법 제18조 제2항에 따라 경주경찰서에 특수경비 배치인원

139명 중 136명에 대해서만 배치신고(2017. 3. 30.)를 하고 A 본부로부터 고용승계 결정 통보를 받은 후인 2017. 3. 31. 18:30 이후 추가로 배치신고를 한 사실에 비추어 볼 때,

A 본부의 인사권 관여가 없었다면 C에서 A 본부 가스분사기 소지 결격자 3명에 대하여 고용 승계를 하지 않았을 것이라는 점 등을 고려하면, 위 사람은 특수경비원 채용권한이 없음에도 C의 인사결정권에 함부로 관여하여 특수경비원 업무특성 상 가스 분사기 소지가 불가피함에도 관계법령에 따라 가스분사기 소지가 불가한 3명을 임의로 채용 결정하였다.

이에 대해, 위 사람은 내부검토서와 용역통보서의 문구로 보았을 때는 용역 업체의 인사권에 개입한 것으로 보일 수 있으나, 당시에는 고용승계를 결정한 것이 아니고, 단서조항의 적용 여부를 검토한 것이라고 변명하고 있다.

그러나, 단서조항을 적용하여 고용승계하기로 결정한 후 18:18경 담당차장 乙로 하여금 용역업체 담당자에게 유선으로 A 본부의 고용승계 결정사항을 통보하도록 하였다.

그리고, 2017. 4. 4. 결재한 내부 검토서에 고용승계 결정사항을 반영하였고, 용역 통보서를 특수경비용역 계약상대자에 통보하도록 결정한 사실은 변명의 여지가 없다.

한편, A 본부 丙 본부장은 실무진으로부터 총기소지 결격자 3명은 관련규정 신설 전부터 근무하고 있으므로 소급적용해도 되는지, 해당 규정상 어떤 문제가 있는지,

해당부서와는 협의 하였는지 물었고, 이에 해당 규정을 검토하였고, 비상계획실과 협의하였다는 보고를 받았다고 진술하였다.

나. 고용승계 결정 근거 부적정

A 본부 ◆팀에서는 2017. 3. 31. 18:18경까지 특수경비원 중 가스분사기 소지 결격자의 고용승계에 대한 검토 및 결정한 내용을 2017. 4. 4. ‘특수경비용역 신규 계약체결에 따른 고용승계 검토 보고’로 정리하여 위 사람까지 서명하였다.

내부 검토서에 명시된 고용승계의 근거인 소급적용, 가족의 생계유지 및 지역 수용성 우려, 근무태도 양호와 추가로 고려한 청원경찰과의 형평성 등을 살펴보면, 다음과 같이 사실과 다르거나 고용승계의 근거가 될 수 없다.

소급적용의 경우, 용역시방서 제8조 제2항에 총검단속법 제13조 제1항 6의2호를 반영한 것은 2016. 11. 22.이고, 개정된 용역시방서를 적용한 A 본부 특수경비용역 계약은 2017. 3. 24.자로 체결되어 해당 근로자들이 이전 용역업체의 입사일과 무관하게 신규용역업체인 C와 근로계약을 체결(2017. 4. 1.자)한 것이므로 소급 적용으로 보는 것은 타당하지 않다.

가족의 생계유지 및 지역수용성 우려의 경우, 용역시방서 제8조 제2항 단서 조항에는 각각의 자격기준에도 불구하고 해당 업무수행에 지장이 없다고 판단되는 자를 선발 배치하고자 할 경우 발주자와 사전 협의 및 확인을 받아야 한다고 되어 있어

고용승계 여부는 해당업무를 수행할 수 있는 지의 자격조건인 신체검사결과, 특수

경비원 교육 이수 여부, 장비(가스분사기) 사용 가능 여부 등을 검토하는 것이므로 가족의 생계유지나 지역수용성은 고려대상이 될 수 없다.

또한, 기존 업체에서의 근무태도가 양호하였다 하더라도 기존업체 소속으로 근무 하던 기간 중 「형법」 제260조를 위반하여 폭행으로 벌금형을 선고받아 「총검 단속법」 제13조의 가스분사기 소지허가 결격자가 된 사항이 해소되는 것은 아니므로 고용승계의 근거로는 타당하지 않다.

청원경찰과의 형평성의 경우, 「청원경찰법」 제10조의4(의사에 반한 면직) 제1항을 보면 청원경찰은 형의 선고, 징계처분 또는 신체상·정신상의 이상으로 직무를 감당 하지 못할 때를 제외하고는 그 의사(意思)에 반하여 면직(免職)되지 아니한다고 되어 있다.

그리고, 청원경찰은 우리 회사 사규에 따라 청원경찰 채용전형을 통하여 직접 채용하나, 특수경비원은 2년마다 우리 회사와 계약을 체결한 특수경비 용역업체와 근로계약을 체결하여 채용과정 및 고용 형태가 상이하여 형평성을 고려하기에는 무리가 있다.

게다가, 비상계획실에서는 청원경찰 신규채용 시 「총검단속법」에 의거 총기소지가 불가능한 자(가스분사기 소지가 불가능한 자)는 채용에서 배제토록 문서³⁾로 요청하였고, 이에 채용담당부서에서는 2017. 2. 21. 공고한 2017년도 청원경찰 인턴 채용 모집 요강에 「총검단속법」 제13조를 첨부하여 가스분사기 소지 결격자에 대해 청원경찰

3) 문서번호 : 보안(비)-220(2017. 2. 6.)

문서제목 : 2017년도 청원경찰 신규채용 요청

문서내용 : 청원경찰 신규채용 요청 및 무기소지 허가취득 불가자 채용배제 등

채용에 제한을 두고 있다.

따라서, 2017. 2월부터 가스분사기 소지 결격자인 경우 청원경찰 채용에 제한을 두고 있는 상황에서 2017. 3. 31. 동일한 사유가 있는 특수경비원을 고용승계 하도록 한 것은 청경과의 형평성을 고려한 것이 아니라, 해당 특수경비원들에게 특혜를 준 것으로 비추어 질 수 있다.

이에 대해, 위 사람은 당시 A 본부 현안사항을 고려하여 단서조항을 적용할 수 있음에도 미적용하여 고용승계를 하지 않으면 해당자들의 적극적인 반대가 우려되었고, 청경대원도 폭행 등으로 가스분사기를 소지 못하는 사례가 있는데, 특경만 해당사항을 적용하는 것은 불공평하다고 생각이 들어 소급적용, 청경과의 형평성 등을 고려하여 고용승계 가능 대상으로 결정하였다고 진술하였다.

그리고, A 본부 丙 본부장은 실무진 검토 결과 및 보고 내용에 대해 지역상생 측면에서 판단한 것이 아니고, 관련규정에 적합한 것인지에 대해 결정한 사항이라고 진술하였다.

그러나, 앞에서 언급한 바와 같이, 특수경비원의 고용승계 여부는 관련규정과 계약내용을 검토하여 판단할 사안이므로 사업소 현안사안과 지역수용성 등의 문제는 참고할 수 있으나, 고용승계의 결정 근거로 사용할 수 없다.

다. 용역시방서 단서조항 적용관련 협의 부적정

위 사람은 2017. 3. 31. 18:06경 보안정보처 丁과 유선으로 협의 하였는데, 「경비

용역 운영지침」 제2조(적용범위) 제2항을 보면 사업장 특성상 일부 기준의 적용이 어려운 경우, 사전에 본사 경비용역 주관부서의 승인을 득하여 변경 적용하도록 되어 있다.

따라서, A 본부에서는 특수경비용역 기본계획 수립 시 「경비용역 운영지침」 별표3 용역시방서 표준안을 적용하여 본사 주관부서인 비상계획실의 승인을 받았고, 비상계획실 문서 보안(비)-2464(2016. 11. 21. ‘경비용역 운영지침 개정 알림’)에서 무기소지 미허가자 특수경비원으로서의 채용 제한 등을 명시하고 있으므로 사업소 현안이나 특별한 사정이 있어 일부 기준의 적용이 어려운 경우, 사전에 본사 주관부서의 승인을 받아 변경 적용하여야 한다.

그런데, 2017. 3. 31. 17:45경 A 본부 ◆팀 乙 차장은 단서조항 적용 가능 여부를 비상계획실 戊에게 문의하였고, 戊 차장은 무기소지 미허가자는 용역시방서 제8조의 채용요건 제한사항에 해당하고, 무기소지 결격자는 업무수행에 지장이 있는 사항이므로 예외적으로 적용하기 어렵다고 답변하였다.

이후 乙 차장이 본사 실무자의 단서조항 적용 불가 입장에 대해 위 사람에게 구두로 보고하였다고 진술하였으나, 위 사람은 기억이 나지 않는다고 진술하면서도, 당시 시급히 결정해야 할 사안이어서 담당부서인 비상계획실의 입장을 확인하기 위하여 통화를 시도하였다고 진술하였다.

그런데, 위 사람은 丁에게 1차 전화 통화를 시도(18:01경)하였으나 통화가 되지 않았고, 18:06경 본부장실에서 己 팀장과 乙 차장과 함께 해당사항에 대해 본부장에게 보고과정에서 丁과 약 8분간 통화를 하게 되었다.

丁은 甲이 A 본부 특수경비용역업체 변경과정에서 특경대원 3명이 폭행으로 인해 신규 용역업체로부터 고용승계 미대상자로 결정된 상태인데, 지역상생협력 및 청원경찰과의 형평성 등을 고려하여 용역시방서 단서조항을 적용하여 고용승계를 하겠다고 하여

청원경찰과 특수경비원의 신분차이를 설명해주고, 용역업체의 인사권을 보장해 주어야 하며, 고용승계 시 특이사항에 해당하는 경우 고용승계를 할 수 없다고 설명해 주었으나, 甲이 단서조항에 발주자와 협의 가능한 것이 있지 않느냐고 반복 주장하여 고용승계의 경우에도 문제가 없는 경우에만 가능하다고 하였고, 발주자는 A 본부이므로 잘 판단하여 결정하라고 하며 통화를 마무리 하였다고 진술하였다.

또한, 유선통화 시에는 위 사람이 총기소지 결격자(가스분사기 소지 결격자)라는 사실을 언급하지 않아 단순폭행이나 음주운전으로 인한 사유로 이해하였으나, 이후 18:23경 戊 차장과 통화하면서 「총검단속법」에 따른 총기소지 결격자라는 사실을 듣고, 18:27경 문자로 발송하였다고 진술하였다.

그런데도, 위 사람은 「경비용역 운영지침」 제2조를 준수하지 않고, 본사 주관부서와 승인이나 충분한 협의도 없이, 내부 검토서에 ‘본사 담당부서와 유선험의(3.31(금) 18시, 보안정보처 丁) 결과’ 라고 명시하고, 단서조항을 적용하여 고용승계를 결정 하였다.

이에 대해, 위 사람은 丁과 통화 시 해당자들이 가스분사기 소지 결격자라는

말을 하지 않았고, 丁이 위임된 A 본부에서 잘 판단하여 하라는 말에 대해 사업소에서 단서조항이 적용 가능하다고 생각한 것 같다고 진술하였다.

또한, 위 사람은 퇴근시간에 임박(17:45 이후)하여 결정하느라, 변호사 자문을 받는 등 충분한 검토와 본사에 문서로 문의하는 절차를 진행하지 못하였다고 진술하였다.

조치할 사항 **사장**은 A 본부 특수경비용역 고용승계와 관련하여 관련규정을 준수하지 않고, 본사 담당부서와 제대로 협의하지 않은 채, 임의로 총검단속법상 가스분사기 소지 결격자 3명에 대해 고용승계를 결정한 책임을 물어 B 발전소장 甲에 대하여 「취업규칙」 제73조 제1호의 규정에 따라 ‘견책’ 처분하시기 바랍니다.
(징계)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목	특수경비용역 업무처리(고용승계 검토 및 용역관리 등) 부적정
관 계 부 서	A 본부
징계 대상자	己 乙
징 계 종 류	견 책
징 계 사 유	

위 사람들 중 A 본부 己 팀장은 2017. 2. 14.부터 4. 27.까지 ◆팀장으로 근무하면서 A 본부 특수경비 업무를 포함한 보안업무를 총괄하였고, 乙 차장은 2017. 2. 28.부터 2017. 4. 27.까지는 ◆팀에서 2017. 4. 28.부터 현재까지는 ▣팀에서 A 본부 특수경비 업무를 담당하고 있다.

가. 특수경비용역 관련 규정 검토 미흡

우리 회사 「임직원 윤리행동강령」 제19조(청렴한 계약의 체결 및 이행) 제1항을 보면 임직원은 회사에서 시행하는 모든 공사, 용역의 계약이행 등에 있어서 관계 법령과 사내규정에서 정한 절차에 따라 공정하고 투명하게 업무를 수행해야

한다고 되어 있고,

사규 「계약규정시행세칙」 별표9 용역계약일반조건 제15조(용역감독 직원) 제1항을 보면 용역감독직원은 계약된 용역의 수행을 지휘·감독한다고 되어 있고, 특수경비용역 계약특수조건 제23조(근로자의 보호)를 보면 계약상대자는 특별한 사정이 없는 한 용역계약기간 중 경비원 등의 고용을 유지하고 계약 종료 시 차기 계약 상대자가 고용을 승계하여야 한다고 되어 있다.

그리고, 비상계획실에서는 보안(비)-2468(2016. 11. 21.) ‘「경비운영지침」 개정 알림’ 문서를 통해 ‘무기소지 미허가자 특수경비원으로서의 채용 제한’을 주요 개정 사항으로 강조하였다.

또한, 「경비용역 운영지침」 제2조(적용범위) 제2항의 사업장 특성상 일부 기준의 적용이 어려운 경우, 사전에 본사 경비용역 주관부서의 승인을 득하여 변경 적용 하도록 되어 있고,

A 본부 특수경비 계약특수조건 제19조(통보방식 및 문서의 귀속) 제1항을 보면 계약에 의한 업무지시의 주문·통보·협의를 문서로 함을 원칙으로 한다고 되어 있고, 용역시방서 제8조 제2항의 단서조항을 적용할 경우에는 계약상대자의 요청을 받아 사전 협의 및 합의하도록 되어 있다.

따라서, A 본부 ◆팀에서는 특수경비원 용역업체가 변경되는 시점(2017. 4. 1.) 이전인 2017. 3월 중에는 용역계약관련 규정과 기존 용역계약과 변경된 사항 등을 확인한 후 특수경비원 현황과 용역업체간 고용승계 과정에 대하여 지휘, 감독

하여야 하고, 무기소지(가스분사기 등) 미허가자가 특수경비원으로 채용되지 않도록 용역관리를 하여야 한다.

그리고, 용역시방서 제8조 2항의 단서조항을 적용하기 위해서는 본사 주관부서의 승인을 받고, 계약규정에 따라 계약상대자로부터 협의 요청 문서를 받아 협의 후 그 결과를 문서로 통보하여야 한다.

그런데, 위 사람들 중 乙 차장은 2017. 3. 15. 계약부서로부터 낙찰자(C)를 통보 받고, 2017. 3. 24. 용역계약이 체결되어 2017. 3. 28. 용역사후관리 위임 공문을 접수하고도 계약내용 뿐만 아니라, 고용승계 관련규정 등에 대해 별다른 검토를 하지 않았고, 2017. 3. 30. C에서 가스분사기 소지결격자 3명에 대해 계약제외자로 공고한 사실조차 확인하지 못하였다고 진술하였고,

2017. 3. 31. 10:00경 신규 용역업체와의 회의에서 고용승계 대상자 중 3명이 계약 제외자로 통보된 사실을 처음 알았고, 용역시방서 제8조의 경비근무자 채용 자격 기준과 단서조항에 대해서는 같은 날 15:21 이후 담당직원인 庚 주임에 검토하게 한 이후 처음 알게 되었다고 진술하였다.

그 결과, 관련법률 및 용역계약조건 등을 검토하고 보고할 시간이 부족하여 단서조항을 적용하기 위한 계약상대자의 협의 요청 문서를 받지 못하였고, 가스분사기 소지결격자 3명의 고용승계 검토 과정에서 계약상대자와 협의할 여건이 되지 않아 어떠한 의견도 나누지 못했다고 진술하였다.

※ C는 2017. 4. 1. 00:00부터 용역 업무를 수행하도록 계약됨에 따라, 기존업체 소속의 특수경비원을 고용승계하거나 신규로 채용하여 경비업법 제18조(경비원의 명부와 배치

허가 등) 제2항에 따라 관할 경찰관서장에게 특수경비원을 배치하기 전인 2017. 3. 31. 24:00까지 신고하여야 함.

그러나, C 마 본부장은 2017. 3. 15. A 본부를 방문하여 乙 차장을 만나 총검단속법 관련 결격사유⁴⁾가 있을 수 있으니 확인이 필요함을 알려주었다고 진술하였다. 이에 대해 乙 차장은 마 본부장을 만나 차를 마신 기억은 나지만, 결격사유에 대한 말을 들은 기억이 없다고 진술하였다.

한편, A 본부 특경대 3팀장 바는 2017. 2월 경 노조를 통하여, 특경대 3팀 2조장인 사 및 6조장 아는 특수경비대 내부적으로 나온 명단을 통하여 특수경비원 동료 중 벌금형을 받아 총기소지 결격자 3명 있다는 사실을 용역업체가 변경된 시점(2017. 4. 1.)보다 1~2개월 전부터 알고 있었다고 진술하였다.

그런데도, 위 사람들은 2017. 3. 31. 15:21경까지 2017년 A 본부 특수경비용역의 용역시방서 등 관련규정을 확인하지 않았고, 특수경비원의 현황을 파악하지도 않았을 뿐만 아니라 신규업체 책임자의 조언도 듣지 않은 채 업무를 추진하였다.

그 결과, 단서조항을 적용하여 용역시방서 제8조 제2항의 자격기준 중 1호 아목을 적용하지 않는 것에 대해 본사 비상계획실과 충분한 협의와 명확한 승인도 받지 못하였을 뿐 아니라,

용역시방서 제8조 제2항에 규정된 단서조항 적용을 위해 계약상대자와 협의나 합의도 하지 않은 채, 단서조항을 적용하여 고용승계를 한다고 유선으로 통보하고

4) C 자 부장(당시 E 본부 상주근무)은 2015. 12. 1. 부터 2017. 4. 30.까지 E 본부 특수경비용역을 수행하면서 총검단속법 개정(2015. 7. 24.) 사항을 인지한 2016년 5월 이후부터 E본부 특수경비원 결원 충원 시 사내 책임자인 마 본부장과 협의하여 총기소지 결격자는 채용대상자에서 제외하였다고 진술함. ☞ E본부 확인 결과, 2016. 5월 이후 총기소지 결격자가 특수경비원에 채용된 사례 없음.

사후에 해당 내용을 문서로 통보(2017. 4. 4.)한 행위는 2017. 2. 14.과 2. 28.부터 업무를 담당하여 담당 기간이 짧았던 점을 감안하더라도 성실히 업무를 수행한 것으로 볼 수 없다.

이에 대해, 甲은 퇴근시간에 임박(17:45 이후)하여 결정하느라, 변호사 자문을 받는 등 충분한 검토와 본사에 문서로 문의하는 절차를 진행하지 못하였다고 진술하였고, A 본부 丙 본부장은 퇴근시간 무렵(18:00) 해당사항을 처음 보고 받아 결정할 시간이 촉박하였다고 진술하였다.

나. 특수경비원 용역관리 부적정

위 사람들은 2017. 3. 31. 18:18경 가스분사기 소지허가를 받지 못한 3명에 대해 고용승계를 결정하고 유선으로 해당 사실을 C에 통보하였고, 상기 3명은 2017. 4. 1. 00:00부터 초소 및 상황실 근무를 시작하였다.

그런데, A 본부 특수경비 용역시방서 제5조를 보면 경비근무자는 「경비업법 시행규칙」 제20조(장구 등)에 의거한 장구를 착용하고 업무를 수행하게 되어 있다.

따라서, A 본부는 용역시방서 제5조에 따라 계약상대자와 협의하여 가스분사기 소지 허가를 받지 못한 3명에 대하여 가스분사기를 대체할 수 있는 단봉 등의 장구를 소지하고 특수경비 근무를 수행하게 하여야 한다.

그런데도, 위 사람들은 2017. 3. 31. 고용승계를 결정하면서 가스분사기 대체 장구에 대하여 C와 협의하지 않았고, 2017. 4. 6. C에서 A 본부 청경대가 보유하고

있던 단봉(삼단봉) 3개를 대여하여 가스분사기 소지 결격자 3명에게 지급할 때까지 어떤 장구를 소지하고 근무하는 지도 파악하지 못하였다.

게다가, 경비근무자의 장비 중 단봉은 계약상대자가 제공하게 되어 있는 용역 지방서 규정도 제대로 준수하지 않았다.

또한, A 본부 특수경비용역 계약특수조건 제17조(계약의 해지) 제1항 제5호를 보면 계약상대자가 발주자의 문서, 금품, 물품 등을 무단 반출 및 훼손할 경우 계약의 해지 등을 할 수 있다고 되어 있다.

그리고, 특수경비용역 계약특수조건 제19조(통보방식 및 문서의 귀속) 제1항에 따라 업무지시를 위하여 계약상대자에게 발송한 용역통보서 등의 문서에 대해서는 같은 조건 제9조(보안유지 의무) 제2항에 따라 외부에 누설, 유출하거나 용역업무 수행 외의 다른 목적으로 이용하지 못하게 되어 있다.

따라서, 위 사람들은 특수경비용역과 관련하여 계약상대자에게 발행되는 문서가 무단반출 및 용역 목적외로 사용되지 않도록 철저한 문서관리를 요구하고, 계약상대자가 계약조건에 따라 적정히 이행하고 있는지 관리·감독하여야 한다.

그런데도, 계약상대자에게 문서 보안 관리도 요구하지 않고, 관리·감독도 제대로 수행하지 않아 앞서 언급한 2017. 4. 4. 발행된 용역통보서가 A 본부 특수경비원 사무실에서 유출되었다.

그 결과, 2017. 4. 17. ◎에서 E 본부로 송부한 ‘업무협조 요청’ 문서의 첨부 서류로 사용되었고, 같은 날 지역단체(◎ 등)에서 E 본부 본부장을 면담하면서

A 본부와 동일하게 고용승계를 해줄 것을 요청한 사실이 있다.

다. 고용승계 검토 및 통보 부적정

2017. 3. 31. 위 사람들은 A 본부 특수경비원 중 「충검단속법」에 따라 (가스)분사기를 소지가 불가한 3명에 대해 A 본부 특수경비용역 지방서 제8조 제2항 단서조항 적용 및 고용승계에 대해 검토하여 甲 및 본부장(丙)에게 보고하였고, 2017. 4. 4. ‘특수경비용역 신규 계약체결에 따른 고용승계 검토 보고’로 작성 및 검토 하였다.

내부 검토서에 명시된 고용승계의 근거인 소급적용, 가족의 생계유지 및 지역 수용성 우려, 근무태도 양호와 추가로 고려한 청원경찰과의 형평성 등을 살펴보면, 다음과 같이 고용승계의 근거가 될 수 없다.

용역지방서 제8조 제2항에 충검단속법 제13조 제1항 6의2호를 반영한 것은 2016. 11. 22.이고, 개정된 용역지방서를 적용한 A 본부 특수경비용역 계약은 2017. 3. 24.자로 체결되어 해당 근로자들이 이전 용역업체의 입사일과 무관하게 신규용역업체인 C와 근로계약을 체결(2017. 4. 1.자)한 것이므로 소급적용으로 보는 것은 타당하지 않다.

용역지방서 제8조 제2항 단서조항에는 각각의 자격기준에도 불구하고 해당 업무 수행에 지장이 없다고 판단되는 자를 선발 배치하고자 할 경우 발주자와 사전 협의 및 확인을 받아야 한다고 되어 있다.

따라서, 고용승계 여부는 해당업무를 수행할 수 있는 지의 자격조건인 신체검사

결과, 특수경비원 교육 이수 여부, 장비(가스분사기) 사용 가능 여부 등을 검토하는 것이므로 가족의 생계유지나 지역수용성은 고려대상이 될 수 없다.

또한, 기존 업체에서의 근무태도가 양호하였다 하더라도 기존업체 소속으로 근무 하던 기간 중 「형법」 제260조를 위반하여 폭행으로 벌금형을 선고받아 「총검단속법」 제13조의 가스분사기 소지허가 결격자가 된 사항이 해소되는 것은 아니므로 고용 승계의 근거로는 타당하지 않다.

청원경찰은 우리 회사 사규에 따라 청원경찰 채용전형을 통하여 직접 채용하나, 특수경비원은 2년마다 우리 회사와 계약을 체결한 특수경비 용역업체와 근로계약을 체결하여 채용과정 및 고용 형태가 상이하여 형평성을 고려하기에는 무리가 있다.

게다가, 비상계획실에서는 청원경찰 신규채용 시 「총검단속법」에 의거 총기소지가 불가능한 자(가스분사기 소지가 불가능한 자)는 채용에서 배제토록 문서⁵⁾로 요청하였고, 이에 채용담당부서에서는 2017. 2. 21. 공고한 2017년도 청원경찰 인턴 채용 모집 요강에 「총검단속법」 제13조를 첨부하여 가스분사기 소지 결격자에 대해 청원경찰 채용에 제한을 두고 있다.

따라서, 2017. 2월부터 가스분사기 소지 결격자인 경우 청원경찰 채용에 제한을 두고 있는 상황에서 2017. 3. 31. 동일한 사유가 있는 특수경비원을 고용승계 하도록 한 것은 청경과의 형평성을 고려한 것이 아니라, 해당 특수경비원들에게 특혜를 준 것으로 비추어 질 수 있다.

5) 문서번호 : 보안(비)-220(2017. 2. 6.)

문서제목 : 2017년도 청원경찰 신규채용 요청

문서내용 : 청원경찰 신규채용 요청 및 무기소지 허가취득 불가자 채용배제 등

그런데도, 위 사람들은 소급적용, 가족의 생계유지 및 지역수용성 우려, 근무태도 양호 등을 고용승계의 근거로 작성 및 검토하고, 서명한 후 甲의 결재를 받았다.

또한, 「경비용역 운용지침」 제9조(도급의 적정 운영을 위한 용역관리)에 따르면, 우리 회사는 협력회사의 노무관리 독립성 보장을 위해 협력회사의 인사결정권을 보장하여야 한다고 명시되어 있다.

따라서, 위 사람들은 A 본부 특수경비 용역업체인 C의 특수경비원 고용승계와 관련된 사항은 용역업체의 책임과 권한사항이므로, 발주자가 고용승계에 관한 사항에 대해서 지시를 해서는 아니 된다.

그런데도, 위 사람들은 2017. 3. 31. 18:18경 용역업체인 C의 마 본부장에게 유선으로 고용승계를 통보하였고, 2017. 4. 4. ‘특수경비용역 신규 계약체결에 따른 고용승계 검토 보고’에서 용역통보서를 발행하기로 명시하고, 같은 날 용역통보서를 결재하고 용역업체에 송부하였다.

이에 대해, 위 사람들은 내부검토서와 용역통보서의 문구로 보았을 때는 용역업체의 인사권에 개입한 것으로 보일 수 있으나, 잘못 표현한 것이고 당시에는 고용승계를 결정한 것이 아니고, 단서조항의 적용 여부를 검토한 것이라고 변명하고 있다.

그러나, 위 사람들의 지방서 단서조항의 협의를 넘어 고용승계에 관한사항을 결정·통보한 것은 용역계약의 범위를 넘어서는 행위이고, 해당 특수경비용역이 형식적인 용역계약 일뿐 실질은 직접 고용형태라는 오해를 불러일으킬 수 있고,

이와 관련된 노동법적 문제를 야기할 위험성이 있으므로 행해져서는 안 되는 업무 처리였다.

조치할 사항 사장은 A 본부 특수경비용역 고용승계 및 용역관리 과정에서 관련규정을 제대로 검토하지 않아 가스분사기 소지 결격자가 고용승계 되도록 영향을 미치고, 용역관리를 제대로 하지 않아 타본부 용역관리에 부정적 영향을 준 등의 책임을 물어 乙에 대하여 「취업규칙」 제73조 제1호의 규정에 따라 ‘견책’ 처분하시기 바랍니다.(징계)

사장은 「경비용역운영지침」 등 관련 규정을 준수하지 않고, 고용승계에 관한 실무자의 의견 검토 미흡, 고용승계 결정 용역통보서 발행 및 용역관리 부적정 등의 책임을 물어 己에 대하여 「취업규칙」 제73조 제1호의 규정에 따라 ‘견책’ 처분하시기 바랍니다.(징계)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 특수경비용역 시방서 개정 필요

관 계 부 서 보안정보처

내 용

2016. 11. 22. 보안정보처 비상계획실에서는 「경비용역 운영지침」을 개정(4차)하면서 별표3의 ‘용역 시방서 표준(안)’ 제8조(경비근무자의 채용 및 시정요구) 제2항 제1호 아목에 「총포·도검·화약류 등의 단속법」 제13조(총포·도검·화약류·분사기·전자충격기·석궁소지자의 결격사유 등)(2015. 7. 24. 개정)를 반영하였다.

그리고, 비상계획실에서는 보안(비)-2468(2016. 11. 21.) ‘「경비운영지침」 개정 알림’ 문서를 통해 ‘무기소지 미허가자 특수경비원으로서의 채용 제한’을 주요 개정 사항으로 강조하였다.

그래서, 우리 회사에서는 상해, 폭행 등으로 벌금형을 선고받고 5년이 경과되지 아니한 자는 분사기 등의 소지허가를 받을 수 없는 자는 특수경비원으로 근무할 수 없게 되었다.

그런데, 2017. 3. 31. A 본부에서는 타 본부와 달리 용역시방서 제8조 제2항의

단서조항을 적용하여 (가스)분사기 소지허가를 받을 수 없는 3명에 대하여 용역 업체로 하여금 고용승계를 하도록 하였다.

그리고, 「경비용역 운영지침」 별표3 ‘시설경비(특경·일경)용역 시방서 표준(안)’ 제8조 제2항 제1호(공통사항) 각 목의 자격기준이 특수경비원 선발배치의 원칙임에도 불구하고 단서조항에서 계약상대자가 발주자와 사전 협의 및 확인을 받을 경우 선발할 수 있다고 되어 있어 상충의 소지가 있다.

따라서, A 본부 사례와 같이 사업소별 용역시방서에 대한 임의해석을 방지하고, 동일한 적용을 위하여 용역시방서 제8조 제2항의 단서조항에 대한 적용기준을 명확히 수립하여 시방서를 개정할 필요가 있다.

❖ **보안정보처장은 「경비용역 운영지침」 별표3 ‘시설경비(특경·일경)용역 시방서 표준(안)’의 제8조 제2항의 단서조항의 적용에 대한 기준을 수립하여 시방서에 반영하시기 바랍니다.(통보)**